



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2018-06640834-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 9 de Febrero de 2018

Referencia: Dictamen Conc 997- Artículo 13 inciso a)

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0154828/2012 del registro del Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado “GLENCORE INTERNATIONAL PLC y XSTRATA PLC S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 997).”

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación que se notifica consiste en la adquisición por parte de la firma GLENCORE INTERNATIONAL PLC (en adelante “GLENCORE”) de la totalidad de las acciones de XSTRATA PLC (en adelante “XSTRATA”) que no se encontraban en su poder a la fecha. La misma se instrumenta a través de un Plan Homologado por los tribunales competentes entre XSTRATA y “Los Accionistas del Plan”, de conformidad con la Ley de Sociedades del Reino Unido, contemplada en el “Anuncio de la Transacción” de fecha 7 de febrero de 2012, acompañado por las partes.

2. En primer término, el Plan incluye la reorganización societaria de XSTRATA reclasificando las “Acciones Excluidas en el Plan” en “Acciones Ordinarias Clase A” y las “Acciones Sujetas al Plan” en “Acciones Ordinarias Clase B”. Posteriormente, se prevé la cancelación y extinción de la totalidad de las “Acciones Ordinarias Clase B” y su inmediata integración en “Nuevas Acciones XSTRATA” emitidas a favor de GLENCORE. Como contraprestación por la cancelación de las acciones clase B, GLENCORE emitirá y adjudicará a favor de cada uno de los accionistas, 3,05 “Nuevas Acciones GLENCORE” por cada acción sujeta al acuerdo. Asimismo, las “Acciones Ordinarias Clase A” serán reclasificadas una vez más, como Acciones Ordinarias de la Compañía, otorgándole a GLENCORE una participación del 100% en XSTRATA.

3. El cierre de la operación notificada se efectivizó con fecha 2 de mayo de 2013, luego de cumplirse una de las condiciones establecidas para el cierre en el instrumento original y se emitiera la “Orden Judicial de Homologación del Acuerdo Concursal”, con fecha 29 de abril de 2013, la cual devino efectiva en la fecha indicada, con la posterior emisión del “Certificado de Registro de Orden Judicial y Estado de Capital sobre Reducción de Capital”, ambos documentos acompañados por las partes con fecha 23 de mayo de 2017.

4. Considerando que las partes se presentaron a notificar la presente operación de concentración económica con fecha 2 de mayo de 2012, corresponde tener la misma por notificada en legal tiempo y forma, con anterioridad a la fecha de cierre indicada.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. La Empresa Compradora

5. GLENCORE es una sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de Estados Unidos. Su actividad principal a nivel internacional consiste en suministrar una amplia gama y gran variedad de commodities y materias primas incluyendo metales, minerales, petróleo y sus productos derivados, carbón y productos agrícolas, para clientes industriales de todo el mundo, también está activo en el sector automotriz, del acero, generación de energía, petróleo y de procesamiento de alimentos. GLENCORE también ofrece servicios financieros, de logística y otros servicios de organización de cadenas de suministro para productores y consumidores de tales commodities.

6. Los accionistas de GLENCORE con una participación mayor al CINCO POR CIENTO son los que a continuación se detallan: i) Ivan Glasenberg (15,8%), ii) Daniel Francisco Mate Badenes (6%), iii) Aristotelis Mistqakidis (5,9%) y iv) Tor Peterson (5,3%). El resto de las acciones está en poder de pequeños accionistas.

7. Las subsidiarias de GLENCORE que están presentes en la República Argentina son las siguientes:

8. ADVANCED ORGANIC MATERIALS S.A.: Con una participación social del 50%, es una empresa dedicada a la explotación de productos agropecuarios.

9. ARANDU NEGOCIOS AGROPECUARIOS S.A.: Con una participación social del 100%, es una empresa dedicada a la explotación de productos agropecuarios.

10. AR ZINC S.A.: Con una participación social del 100%, es una empresa cuya actividad principal consiste en la fabricación y comercialización de zinc electrolítico y cadmio metálico.

11. COMPAÑÍA MINERA AGUILAR S.A.: Con una participación social del 100%, la actividad principal de la empresa es la explotación minera, dedicada a la explotación de productos minerales, incluyendo plata, plomo, zinc etc., con sus principales plantas en el Establecimiento el Aguilar, Departamento de Pumacahua, Provincia de Jujuy.

12. FERNANDEZ CANDIA S.A.: Con una participación social del 79,6% es una empresa dedicada a la comercialización de Granos y Logística.

13. GLENCORE ARGENTINA S.A.: Con una participación social del 100% es una empresa cuyo objeto consiste en la comercialización de minerales, metales, productos químicos, petroquímicos y fertilizantes, su importación y exportación. Sin embargo, no desarrolla actualmente actividades de intercambio comercial y no está activa en el sector minero.

14. GLENCORE CEREALES S.A.: Con una participación social del 100% es una empresa cuyo objeto consiste en la importación y exportación de mercaderías; explotación de establecimientos agrícolas-ganaderos; compraventa y distribución de productos oleaginosos y de productos agropecuarios; explotación de establecimientos industriales de productos oleaginosos; almacenamiento o depósito de documentación y/o mercaderías de terceros; actividades industriales y comerciales relacionadas con el petróleo, gas natural, y productos derivados; actividades industriales y comerciales relacionadas con mezclas físicas de fertilizantes, agroquímicos, abonos, y plaguicidas; actividades mineras; actividades forestales; actividades comerciales incluyendo importación, exportación, compra, venta, y almacenaje de bienes; actividades financieras; compra, venta y locación de inmuebles, construcción, administración y explotación de inmuebles urbanos y/o rurales, realización de todo tipo de mandatos y representaciones, agencias,

comisiones, consignaciones, gestiones de negocios, y administración de bienes. No obstante lo antedicho, destacan las partes que esta compañía se encuentra activa solamente en el sector agrícola y no posee actividades mineras.

15. GLENSA S.A.: Con una participación social del 100% es una empresa cuyo objeto consiste en la aplicación y desarrollo de tecnología para el ahorro de agua y energía.

16. LARTIRIGOYEN Y CIA SA: Con una participación social del 50% es una empresa cuyo objeto consiste en la Venta de productos agrícolas y logística.

17. MOLINOS LIBRES S.A.: Con una participación social del 100% es una empresa cuyo objeto consiste en la comercialización y producción de productos agropecuarios

18. OLEAGINOSA MORENO HERMANOS S.A.C.I.F.I.Y A.: Con una participación social del 100% es una empresa cuyo objeto consiste en la compra, venta, acopio, exportación, importación, representación y distribución de productos; explotación y/o industrialización de materias primas, cereales, forrajes, oleaginosos, ganadería, frutales, madera, y productos forestales, productos de la minería, etc.; actividades financieras e inmobiliarias, explotación de la ganadería, agricultura, ictícola, y avicultura; forestación y reforestación, explotación de minas, canteras, y yacimientos, actividades frigorífica; ejercicio de comisiones, mandatos, consignaciones, y representaciones, otorgamiento de garantías personales y reales.

19. RENOVA S.A.: Con una participación social del 33,3% es una empresa dedicada a los productos agropecuarios (Biocombustibles).

20. SUCESIÓN DE ANTONIO MORENO S.A.C.A.I.F.: Con una participación social del 100% es una empresa cuyo objeto consiste en la exportación e importación, acopio y comercialización de cereales, forrajes, y oleaginosos; transporte de mercaderías; explotación de establecimientos agropecuarios; intermediación en la venta de hacienda; industrialización de cereales, forrajes, oleaginosas y demás frutos agrícolas y ganaderos, explotación de canteras y minas con exclusión de hidrocarburos fluidos y la industrialización de madera obtenida en la exportación de bosques propios o de terceros; realización de operaciones financieras; la intermediación y compra venta de inmuebles urbanos y rurales; otorgamiento de garantías personales y reales.

21. SUYMAR S.A.: Con una participación social del 50% es una empresa cuyo objeto consiste en la realización de actividades inmobiliarias.

22. XSTORAGE S.A.: Con una participación social del 50% es una empresa cuyo objeto consiste en el acopio de granos.

I.2.2. La Empresa Objeto

23. XSTRATA es la sociedad holding matriz del grupo XSTRATA, un grupo vinculado con los recursos naturales y cuya sede está en Suiza. XSTRATA opera en el mercado mundial de commodities de cobre, carbón de coque, carbón térmico, ferrocromo, níquel, platino, oro, cobalto, plomo, plata, instalaciones de reciclado y otros productos de tecnología global.

24. XSTRATA también tiene una división de tecnología que ofrece tecnologías patentadas y servicios especializados en las áreas de minería, procesamiento de minerales y extracción de metales.

25. Las subsidiarias de XSTRATA que están presentes en la República Argentina son las siguientes:

26. MINERA ALUMBRERA LIMITED, SUCURSAL ARGENTINA (en adelante “MINERA ALUMBRERA”): La sucursal Argentina de Minera Alumbreira Limited, fue constituida bajo las leyes de Antigua y Barbuda. Se dedica a la explotación de la mina de cobre, oro y molibdeno “Bajo de la Alumbreira”, situada en la provincia de Catamarca, su actividad principal está relacionada a la minería,

excavación y exploración de metales, minerales, combustibles fósiles y piedras preciosas. Su capital social está dividido del siguiente modo: a) MUSTA EXPLORATIONS (Bermuda) LTD. (50%); y b) MOUNT ISA PACIFIC PTY LTD (50%).

27. MIM ARGENTINA S.A.: Es una sociedad “holding” cuya actividad principal es la exploración y explotación de minas y canteras, extracción y procesamiento de sus minerales y comercialización de sus productos, así como la realización de actividades de inversión y financieras. Su capital social está dividido del siguiente modo: (i) MIM INTERNATIONAL EXPLORATION PTY (95%); (ii) XSTRATA QUEENSLAND PTD. (5%).

28. MIM ARGENTINA EXPLORACIONES S.A.: Es una compañía dedicada a la exploración y prospección minera y actividades de inversión. Su capital social está dividido del siguiente modo: i) MIM ARGENTINA S.A. (0,25%); ii) MIM INTERNATIONAL EXPLORATION PTY (99,75%).

29. XSTRATA PACHÓN S.A.: Las actividades de la empresa consisten en la exploración y explotación de minas, principalmente la exploración del “Proyecto El Pachón”, situado en la provincia de San Juan. Su capital social se encuentra dividido del siguiente modo: i) XSTRATA EL PACHÓN LIMITED (89,9902%); ii) XSTRATA HOLDINGS (BERMUDA) LIMITED: (10,0098%).

30. Los accionistas de XSTRATA con una participación mayor al CINCO POR CIENTO son los que a continuación se detallan: i) GLENCORE INTERNATIONAL PLC (33,65%) y ii) BLACK ROCK INC. (5,56%).

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

31. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

32. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

33. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. EL PROCEDIMIENTO

34. El día 2 de mayo de 2012 las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1.

35. Luego de varias presentaciones parciales, el día 5 de julio de 2012 esta Comisión Nacional consideró el Formulario F1 se encontraba incompleto, realizando las observaciones pertinentes a los fines de los requerimientos establecidos en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O 22/02/01), lo cual fue notificado a las partes en ese mismo día y se les hizo saber que el plazo establecido por el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 27 de junio de 2012 y que el mismo quedaría suspendido hasta el momento que dieran respuesta a lo solicitado suministrando en forma completa la información y/o documentación requerida.

36. En virtud de lo establecido en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, con fecha 13 de octubre y 10 de noviembre de 2017 se dio la intervención correspondiente a varios organismos reguladores, uno de los cuales contestó sin realizar objeciones el día 5 de enero de 2018. Los demás organismos no han dado respuesta hasta la fecha con lo que, por aplicación de lo dispuesto por el Decreto N° 89/2001, se los tiene porque tampoco objetan la operación aquí analizada.

37. Finalmente, con fecha 19 de enero de 2018 las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

38. La tabla siguiente resume las actividades desarrolladas en Argentina por parte de las empresas involucradas en la presente operación de concentración y sus firmas vinculadas:

Tabla N° 1: Actividades desarrolladas por el grupo adquirente y las adquiridas en el país

Empresas del grupo adquirente	
ADVANCED ORGANIC MATERIALS S.A.	Elaboración y comercialización de productos agropecuarios en el país.
ARANDU NEGOCIOS AGROPECUARIOS S.A.	Elaboración y comercialización de productos agropecuarios en el país.
AR ZINC S.A.	Empresa química, productora de ácido sulfúrico y zinc electrolítico.
COMPAÑÍA MINERA AGUILAR S.A.	Explota la mina Aguilar, en la provincia de Jujuy, que produce zinc, plata, plomo y ácido sulfúrico.
FERNÁNDEZ CANDIA S.A.	Ofrece servicios de logística vinculados a la comercialización de granos en el país.
GLENCORE ARGENTINA S.A.	Opera como una compañía de servicios que provee soporte a otras compañías del Grupo Glencore.
GLENCORE CEREALES S.A.	Comercialización de arroz y servicios relacionados a otros granos.
GLENSA S.A.	Aplicación y desarrollo de tecnología para el ahorro de agua y energía.
LARTIRIGOYEN Y CÍA. S.A.	Comercialización de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, envases; comercialización de hacienda y frutos del país; actividades agropecuarias; actividades comerciales; de transporte terrestre; construcción; inmobiliarias; financieras.
MOLINOS LIBRES S.A.	Producción y comercialización de arroz.
OLEAGINOSA MORENO HERMANOS S.A.C.I.F.I.y A.	Crushing de semillas de soja y de semillas de girasol. Comercialización de granos.
RENOVA S.A.	Elaboración y comercialización de harina de soja de alta proteína, pellets de cáscara de soja, aceite de soja crudo desgomado, lecitina, biodiesel y glicerina.

SUCESIÓN DE ANTONIO MORENO S.A.C.A.I.F. eI.	Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras.
SUYMAR S.A.:	Actividades inmobiliarias.
XSTORAGE S.A.	Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p.
GLENCORE INTERNATIONAL AG	Importación y comercialización de concentrado de molibdeno tostado y de ferromolibdeno en el país. Hasta 2013 comercializó carbón térmico.
Empresas subsidiarias de la adquirida	
MIM ARGENTINA EXPLORACIONES S.A.	Proyecto Relincho, en la provincia de San Juan y Proyecto Filo Colorado, en la provincia de Catamarca, ambos en fase de exploración de mineral de cobre.
XSTRATA PACHÓN S.A.	A cargo del Proyecto El Pachón, en la provincia de San Juan, en fase de exploración de mineral de cobre.
MINERA ALUMBRERA LIMITED SUCURSAL ARGENTINA (XSTRATA)	Explota la mina Bajo de la Alumbreira, en la provincia de Catamarca, que produce cobre, oro y concentrado de molibdeno. Asimismo XSTRATA PLC exporta hacia Argentina carbón de coque.

Fuente: CNDC sobre información aportada por las Partes en el expediente.

39. Con respecto al carbón térmico y al carbón de coque no se considera necesario analizar la posible existencia de efectos horizontales por cuanto el grupo adquirente a través de GLENCORE INTERNATIONAL AG (Tabla 1) discontinuó la comercialización de carbón térmico en 2013 mientras XSTRATA PLC inició la exportación de carbón de coque al país a partir del mismo año.

40. Sin perjuicio de lo indicado cabe aclarar que los antecedentes internacionales de la Comisión Europea señalan que las dos variedades de carbón no son productos sustitutos desde la demanda ni desde la oferta conformando mercados relevantes separados.

41. Desde el punto de vista vertical, MINERA ALUMBRERA/XSTRATA produce en Argentina concentrado de molibdeno mientras que el grupo adquirente realizó exportaciones marginales al país del producto derivado concentrado de molibdeno tostado. Las mismas se han concretado sólo en el año 2012 por un volumen 20 toneladas equivalentes al 3% de las ventas totales en el país para ese año. Adicionalmente, no existen en el país productores de derivados del molibdeno que pudieran ver comprometido su abastecimiento del insumo concentrado de molibdeno, del que la empresa objeto es el único productor.

42. En efecto, según las partes, MINERA ALUMBRERA es el único productor y único exportador de molibdeno concentrado en Argentina. Dicha empresa coloca la totalidad de su producción en Chile, atento a que no existen en el país plantas procesadoras para la transformación del concentrado de molibdeno en concentrado tostado u otros productos con mayor valor agregado y de efectiva utilización en diversas industrias como es el caso del ferromolibdeno. El concentrado de molibdeno no tiene ninguna utilidad a nivel industrial per sé.

43. Conforme a todo lo expuesto la presente operación es esencialmente de conglomerado y no despierta motivos de preocupación desde el punto de vista de la competencia.

IV.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias – Dispensa de Traducción

44. Del análisis del instrumento mediante el cual se efectivizó la operación notificada se advierte, en el punto 11, que las partes celebraron un Acuerdo de Confidencialidad con fecha 12 de diciembre de 2011, mediante el cual las mismas acordaron mantener de forma reservada toda la información intercambiada durante la negociación hasta la fecha de concreción de la fusión o por un plazo de dos años, contados a partir de la fecha de finalización de las tratativas.

45. Requerido que fuera el mencionado instrumento, las partes acompañaron una copia del documento en su idioma original, solicitando la dispensa de la correspondiente traducción manifestando que el mismo no se encuentra vigente y por lo tanto resultaba irrelevante su análisis.

46. En virtud de lo solicitado por las partes, y advirtiendo que el documento acompañado solo estaba destinado a mantener reservada la negociación de la presente operación de concentración económica y que además el mismo no se encuentra vigente, como surge del Artículo 11 del Contrato mediante el cual se instrumentó la operación, esta Comisión Nacional entiende que el mencionado documento acompañado con fecha 19 de enero de 2018 (Anexo II), no es necesario para efectuar el análisis correspondiente -y habiendo solicitado las partes su dispensa-, esta Comisión Nacional recomienda al Señor Secretario de Comercio, de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 40/2001 de la SDCyC, en su Anexo I, Apartado C, inciso (b) in fine, eximir a las partes de la traducción correspondiente.

V. CONCLUSIONES

47. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

48. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO: a) autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de GLENCORE INTERNATIONAL PLC de la totalidad de las acciones de XSTRATA PLC, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156; b) eximir a las partes de presentar la traducción legalizada de la documentación acompañada como Anexo II, en la presentación de fecha 19 de enero de 2018.

49. Elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que el Dr. Pablo Trevisan no suscribe el presente por encontrarse en uso de Licencia.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.02.09 14:32:49 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.02.09 14:49:05 -03'00'

María Fernanda Vieceus
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.02.09 15:55:21 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.02.09 16:00:47 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.02.09 16:00:48 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: RESOL-2018-152-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 19 de Marzo de 2018

Referencia: EXP-S01:0154828/2012 - OPERACIÓN CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 997)

VISTO el Expediente N° S01:0154828/2012 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica, notificada en día 2 de mayo de 2012, consiste en la adquisición por parte de la firma GLENCORE INTERNATIONAL PLC de la totalidad de las acciones de la firma XSTRATA PLC, de las cuales no era el propietario hasta la fecha.

Que la transacción se instrumentó a través de un “Plan”, homologado por los tribunales competentes, entre las firmas XSTRATA PLC y “Los Accionistas del Plan”, por el cual la firma GLENCORE INTERNATIONAL PLC pasó a ser tenedor de la totalidad de las acciones ordinarias de la firma XSTRATA PLC.

Que dicho plan, consistió en la reorganización societaria de la firma XSTRATA PLC con la reclasificación de distintas clases de acciones.

Que la fecha de cierre de la operación anteriormente mencionada, fue el día 2 de mayo de 2013.

Que el día 19 de enero de 2018, las firmas GLENCORE INTERNATIONAL PLC y XSTRATA PLC efectuaron una presentación y solicitaron la dispensa de la traducción legalizada respecto del “Acuerdo de Confidencialidad” acompañado como Anexo II.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 9 de febrero de 2018, correspondiente a la “Conc 997”, donde aconseja al señor Secretario de Comercio: autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma GLENCORE INTERNATIONAL PLC de la totalidad de las acciones de la firma XSTRATA PLC de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156 y; eximir a las firmas GLENCORE INTERNATIONAL PLC y XSTRATA PLC de presentar la traducción legalizada de la documentación acompañada como Anexo II, en la presentación de fecha 19 de enero de 2018.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Exímase a las firmas GLENCORE INTERNATIONAL PLC y XSTRATA PLC de presentar la traducción legalizada de la documentación acompañada como Anexo II, en la presentación de fecha 19 de enero de 2018.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la operación notificada consistente en la adquisición por parte de la firma GLENCORE INTERNATIONAL PLC de la totalidad de las acciones de la firma XSTRATA PLC., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 9 de febrero de 2018, correspondiente a la “Conc 997”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-06640834-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.03.19 19:10:14 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción